LEY 53/1984, DE 26 DE DICIEMBRE DE INCOMPATIBILIDADES DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LAS AAPP

ÁMBITO DE APLICACIÓN

- El personal comprendido en el ámbito de aplicación de esta Ley no podrá compatibilizar sus actividades con el desempeño, por sí o mediante sustitución, de un segundo puesto de trabajo, cargo o actividad en el sector público, salvo en los supuestos previstos en la misma.
- No se podrá percibir, salvo en los supuestos previstos en esta Ley, más de una remuneración con cargo a los presupuestos de las AAPP o con cargo a los de los órganos constitucionales, o que resulte de la aplicación de arancel ni ejercer opción por percepciones correspondientes a puestos incompatibles.
- El desempeño de un puesto de trabajo por el personal incluido en el ámbito de aplicación será incompatible con el ejercicio de cualquier cargo, profesión o actividad, público o privado, que pueda impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o comprometer su imparcialidad o independencia.

ACTIVIDADES COMPATIBLES

ACTIVIDADES PÚBLICAS

- Funciones docentes o sanitarias
- Cargos electivos en un Parlamento autonómico y Corporaciones locales, si no son retribuidos.
- Actividades de investigación o asesoramiento científico o técnico no permanente, si no son retribuidos.
- Miembros de Corporaciones locales salvo que sean retribuidos y con dedicación exclusiva.
- Los que se determinan por el Consejo de Ministros o el Órgano de Gobierno de las CCAA.

ACTIVIDADES PRIVADAS

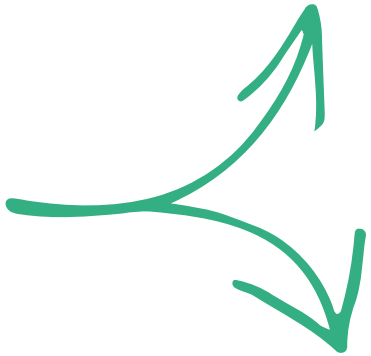
- **TODAS**, excepto las indicadas como **INCOMPATIBLES** en el siguiente apartado.

LEY 53/1984, DE 26 DE DICIEMBRE DE INCOMPATIBILIDADES DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LAS AAPP

ACTIVIDADES PÚBLICAS

- Todas, salvo las indicadas en **ACTIVIDADES COMPATIBLES**.
- Cualquier segundo puesto en el sector público, cuando ya se desempeñe uno por el que se percibe complemento específico.

ACTIVIDADES COMPATIBLES



CUANDO SE ACCEDA POR CUALQUIER TÍTULO A UN NUEVO PUESTO DEL SECTOR PÚBLICO QUE SEA INCOMPATIBLE CON EL QUE SE VINIERA DESEMPEÑADO TENDRÁ QUE OPTAR POR UNO DE ELLOS DENTRO DEL PLAZO DE TOMA DE POSESIÓN EN CASO CONTRARIO SE ENTENDERÁ QUE OPTA POR EL NUEVO PUESTO, QUEDANDO EN EL OTRO EN EXCEDENCIA VOLUNTARIA.

ACTIVIDADES PRIVADAS

- Las relacionadas directamente con las desempeñadas en la Administración
- Cargos en empresas contratistas de obras, servicios, suministros, etc.
- Las que se refieren a los asuntos en que esté interviniendo, haya intervenido en los dos últimos años.
- Participación superior a un 10% en el capital de las empresas antes mencionadas.
- La pertenencia a un Consejo de Administración y otros Órganos de Empresas o entidades siempre que su actividad esté relacionada con el departamento donde esté.

LEY 53/1984, DE 26 DE DICIEMBRE DE INCOMPATIBILIDADES DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LAS AAPP

AUTORIZACIÓN DE LA COMPATIBILIDAD

Tanto para actividades públicas como privadas:

- En todo caso se efectuará Por razón de interés público.
- **COMPETENCIA:** El Consejo de Ministros mediante Real Decreto u órgano de Gobierno de la CCAA, en el ámbito de sus respectivas competencias.
- La actividad solo podrá prestarse en régimen laboral, a tiempo parcial y con duración determinada.
- Los supuestos de actividad pública que se pueden autorizar son:
  - Los destinados a funciones docentes o sanitarias.
  - Los declarados como compatibles en actividades públicas (supuesto artículo 5 y 6)
  - Los que determine el Consejo de Ministros por Real Decreto u Órgano de Gobierno de las CCAA.

ACTIVIDADES EXCLUIDAS

- Las derivadas de la Administración del patrimonio personal o familiar.
- La dirección de seminario o el dictado de cursos, o conferencias destinadas a funcionarios, cuando no supongan más de 75 horas al año.
- Preparación para el acceso a la función pública cuando no suponga una dedicación de 75 horas anuales y no puedan implicar incumplimiento del horario de trabajo.
- Participación en Tribunales.
- Creación literaria, artística, científica y técnica que no sea consecuencia de una relación de empleo.
- Participación ocasional en coloquios o programas en cualquier medio de comunicación.

LEY 53/1984, DE 26 DE DICIEMBRE DE INCOMPATIBILIDADES DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LAS AAPP

EFECTOS DE LA COMPATIBILIDAD

De dos actividades públicas:

- La cantidad total percibida por ambas actividades públicas **NO** puede superar la remuneración de un Director General.
- Los servicios prestados en el segundo puesto **NO** se computarán a efectos de trienios ni derechos pasivos.
- Solo se podrán percibir pagas extraordinarias y prestaciones de carácter familiar por uno de los puestos.

AUTORIZACIÓN O DENEGACIÓN DE COMPATIBILIDAD

DOS ACTIVIDADES PÚBLICAS:

- La resolución será del Ministerio competente en Función Pública a propuesta del Subsecretario del Departamento correspondiente, al órgano competente de la Comunidad Autónoma o al Pleno de la Corporación Local.
- El plazo es de 4 meses (3 meses más uno de prórroga) desde la fecha de presentación de la solicitud.

UNA ACTIVIDAD PÚBLICA Y UNA PRIVADA:

- La resolución es igual que para las dos actividades públicas, siendo la resolución motivada.
- El plazo es de 2 meses desde la fecha de presentación de la solicitud.